P U T U S A N

Nomor 2446/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nilawati als Nila;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun/30 Juli 1985;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga No. 95 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nilawati als Nila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2446/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2446/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nilawati Als Nila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nilawati Als Nila dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Amplop yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nilawati Als Nila dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa Nilawati Als Nila, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 13 (tiga belas) Amplop yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.15 Wib, Saksi Faisal Nasution, Saksi Hendro Kuswoyo dan Saksi Alex Tarigan (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ada seorang perempuan yang sedang menjual Narkotika jenis daun ganja kering, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.30 Wib Saksi-saksi melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan lalu diantara Saksi-saksi yaitu Saksi Alex Tarigan melakukan penyamaran untuk berpura-pura membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dipesan tersebut kepada Saksi Alex Tarigan kemudian oleh Saksi Alex Tarigan dan Saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Amplop yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari depan pintu luar rumah Terdakwa tepatnya diteras rumah Terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh Saksi-saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Botak (DPO) yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per amplopnya dan dijual Terdakwa kembali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per amplopnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per amplopnya, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis dauan ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) amplop setiap harinya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5662/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 13 (tiga belas) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram milik Terdakwa Nilawati Als Nila;

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Nilawati Als Nila adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Nilawati Als Nila, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 13 (tiga belas) Amplop yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.15 Wib, Saksi Faisal Nasution, Saksi Hendro Kuswoyo dan Saksi Alex Tarigan (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ada seorang perempuan yang sedang menjual Narkotika jenis daun ganja kering, atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.30 Wib Saksi-saksi melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan lalu diantara Saksi-saksi yaitu Saksi Alex Tarigan melakukan penyamaran untuk berpura-pura membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dipesan tersebut kepada Saksi Alex Tarigan kemudian oleh Saksi Alex Tarigan dan Saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Amplop yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari depan pintu luar rumah Terdakwa tepatnya diteras rumah Terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh Saksi-saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Botak (DPO) yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per amplopnya dan dijual Terdakwa kembali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per amplopnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per amplopnya, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis dauan ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) amplop setiap harinya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5662/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 13 (tiga belas) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram milik Terdakwa Nilawati Als Nila;

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Nilawati Als Nila adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Kuswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nilawati Als Nila;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dari depan pintu luar rumah tepatnya diteras rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama botak dengan harga per amplop sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga per amplopnya sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap amplop Narkotika jenis daun ganja kering yang terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah awalnya Saksi mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis daun ganja kering di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sesampainya dilokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis daun ganja kering, saat Terdakwa menyerahkan Narkotika yang dipesan tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis daun ganja kering selama 2 (dua) bulan dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Alex Tarigan, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nilawati Als Nila;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dari depan pintu luar rumah tepatnya diteras rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama botak dengan harga per amplop sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga per amplopnya sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap amplop Narkotika jenis daun ganja kering yang terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah awalnya Saksi mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis daun ganja kering di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sesampainya dilokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli Narkotika jenis daun ganja kering, saat Terdakwa menyerahkan Narkotika yang dipesan tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis daun ganja kering selama 2 (dua) bulan dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dari depan pintu luar rumah tepatnya diteras rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama botak dengan harga per amplop sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga per amplopnya sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap amplop Narkotika jenis daun ganja kering yang terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah awalnya Terdakwa berada didepan rumah, tiba-tiba Saksi datang membeli Narkotika jenis daun ganja kering sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dipesan tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis daun ganja kering selama 2 (dua) bulan dan setiap harinya Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) amplop;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabis) dengan berat bersih 12 (dua belas) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dari depan pintu luar rumah tepatnya diteras rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari seorang laki-laki bernama botak dengan harga per amplop sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga per amplopnya sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap amplop Narkotika jenis daun ganja kering yang terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah awalnya Terdakwa berada didepan rumah, tiba-tiba Saksi datang membeli Narkotika jenis daun ganja kering sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dipesan tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5662/NNF/ 2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram milik Terdakwa Nilawati Als Nila;

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Nilawati Als Nila adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Nilawati Als Nila. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat sebsidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Mesjid Taufik Gg. Keluarga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Ketika dilakukan penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dari depan pintu luar rumah tepatnya diteras rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Botak dengan harga per amplopnya sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga per amplopnya sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap amplop Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa jual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5662/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram milik Terdakwa Nilawati Als Nila;

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Nilawati Als Nila adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabis) dengan berat bersih 12 (dua belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nilawati Als Nila tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) amplop yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabis) dengan berat bersih 12 (dua belas) gram;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaniria Harefa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Yaniria Harefa, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)